

Decreto 3460

APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNA DE ALGARROBO, SINGULARIZADO CON EL NOMBRE DE "MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL, ZONA ZSH3 SECTOR DEPORTIVO MIRASOL"

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Fecha Publicación: 21-JUN-2018 | Fecha Promulgación: 12-JUN-2018

Tipo Versión: Única De : 21-JUN-2018

Url Corta: <https://bcn.cl/3f047>



APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNA DE ALGARROBO, SINGULARIZADO CON EL NOMBRE DE "MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL, ZONA ZSH3 SECTOR DEPORTIVO MIRASOL"

Núm. 3.460.- Algarrobo, 12 de junio de 2018.

Vistos:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629, de fecha 6 de diciembre de 2017, en el cual se asume Alcaldía.
4. DFL N° 228-19.321, del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. DA N° 2.726, de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35, de 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. DA N° 2.736, de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
7. Las facultades que le confiere al Honorable Concejo Comunal el Artículo N°65, letra b, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.
8. Lo dispuesto en los Artículos 5, 41, 42, 43, 44 y 45 de Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Considerando:

1. La necesidad del municipio de proceder a realizar la modificación del actual Plan Regulador Comunal de Algarrobo, en el sector de propiedad municipal en Mirasol, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ley de Bases del Medio Ambiente.
2. Decreto exento N° 1.239, de 12 de mayo de 2017, donde se Aprueba inicio de procediendo Modificación Plan Regulador Comunal de Algarrobo, Zona ZSH3 sector Deportivo Mirasol.
3. Ord. N° 777, de 14 de junio de 2017, del Señor Alcalde a Seremi Minvu que avisa inicio de procedimiento de Modificación Plan Regulador Comunal de Algarrobo, sector Deportivo Mirasol.
4. Ord. N° 1221, de fecha 14 de septiembre de 2017, del Señor Alcalde con citación por carta Certificada a Junta de Vecinos 411 Mirasol Alto.
5. Publicaciones en diario de circulación comunal de fechas de audiencia pública y exposición a la comunidad en Diario El Líder de fechas 13 de septiembre y 21 de septiembre de 2017.
6. Certificado N° 1 de Secretaria Municipal que acredita que entre las fechas 12 de mayo y 15 de noviembre de 2017 no estuvo constituido el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la comuna de Algarrobo.
7. Primera Audiencia Pública de fecha 23 de septiembre de 2017.

8. Exposición Pública reglamentaria por 30 días en Hall Central de la Ilustre municipalidad, entre los días 23 de septiembre y 24 de octubre de 2017.
9. Segunda Audiencia Pública de fecha 23 de octubre de 2017.
10. Certificado de Secretaria Municipal de abril de 2018 que acredita que no se recibieron observaciones entre el día viernes 22 de septiembre y miércoles 8 de noviembre del año 2017 respecto del proceso de consulta pública de Modificaciones al Plan Regulador Comunal zonas ZSH3 Deportivo Mirasol y ZH3 sector Aguas Marinas.
11. Certificado N° 172 de Secretaria Municipal, que acredita que en Sesión Ordinaria N° 32, de 15 de noviembre de 2017, mediante Acuerdo 172 el Honorable Concejo Comunal de Algarrobo se aprueba por unanimidad la Revisión y Sanción de las observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana.
12. Certificado N° 173 de Secretaria Municipal, que acredita que en Sesión Ordinaria N° 32, de 15 de noviembre de 2017, mediante Acuerdo 173 el Honorable Concejo Comunal de Algarrobo se aprueba por unanimidad las modificaciones al Plan Regulador Comunal Zona ZSH3, Sector Deportivo Mirasol y ZH3, Sector Aguas Marinas.
13. Ord. N° 534/2018 del Señor Alcalde a Seremi Minvu en que solicita revisión de expediente de Modificación de Plan Regulador Comunal.
14. Ord. N° 642/2018 y N° 771/2018 del Señor Alcalde a Seremi Minvu en que remite respuestas a observaciones formuladas.
15. Ord. N° 1631, de fecha 30 de mayo de 2018, de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso que Informa favorablemente la Modificación al Plan Regulador Comunal de Algarrobo Zonas ZH3 Aguas Marinas y ZSH3 Deportivo Mirasol.

Decreto:

- I. Apruébese en todas sus partes la Modificación al Plan Regulador Comunal de Algarrobo, Zona ZSH3, Sector Deportivo Mirasol.
- II. Infórmese a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda.
- III. Publíquese el presente decreto y la Ordenanza de la Modificación en el Diario Oficial.
- IV. Archívese el presente decreto, su Ordenanza y Plano en el Conservador de Bienes Raíces de Casablanca.

Anótese, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- José Luis Yáñez Maldonado, Alcalde.- Paulina Fátima Moyano Mejías, Secretaria Municipal.

Modificaciones a documento Ordenanza

En la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Algarrobo, publicado con fecha 20 de octubre de 1998 en el Diario Oficial, se modifican los siguientes puntos:

- i) En Artículo 41, en el punto. Zonas Habitacionales, después de ZSH3A se intercala la expresión
ZSH3B.
- ii) En artículo 42, se intercala después de la Zona ZSH3A, el siguiente contenido:

Zona ZSH3B

Esta zona se encuentra delimitada por el siguiente polígono:

Polígono Modificación SH3B, sector Deportivo Mirasol

	Coordenada X e Y	Descripción del punto	Tramo	Descripción del tramo
A	N: 253802,6 E: 6309508,71	Intersección eje Camino al Yeco-Tunquén con proyección al poniente de deslinde de propiedad municipal.	A-B	Línea recta entre puntos A y B de 152 metros, coincidente con deslinde norte de propiedad municipal Rol 270-103.
B	N: 253973,93 E: 6309491,1	Vértice nor-poniente de propiedad municipal.	B-C	Línea recta entre puntos B y C de 181 metros, coincidente con deslinde oriente de propiedad municipal Rol 270-103.
C	N: 253974,79 E: 6309328,78	Intersección eje Camino del Medio con proyección al sur de deslinde de propiedad municipal.	C-D	Línea recta entre puntos C y D de 106,5 metros, coincidente con eje de camino del Medio..
D	N: 253858,15 E: 6309302,56	Intersección eje Camino del Medio con eje pista norte rotonda Mirasol	D-E	Línea recta entre puntos D y E de 34 metros.
E	N: 253821,66 E: 63009301,47	Eje calle Camino Yeco/Tunquén con eje pista norte rotonda Mirasol.	E-F	Línea recta entre puntos E y F de 36 metros
F	N: 253796,16 E: 6309349,25	Eje calle Camino Yeco/Tunquén con eje pista norte rotonda Mirasol.	F-A	Línea recta entre puntos F y A de 174,7 metros., coincidente con eje Camino al Yeco-Tunquén

Las condiciones de usos de suelo y normas urbanísticas son:

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Permitido
Hogares acogida	Permitido
Hospedaje	Permitido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Permitido
Comercio	Permitido
Culto y Cultura	Permitido
Deporte	Permitido
Educación	Permitido, excepto Centros rehabilitación conductual
Esparcimiento	Permitido
Salud	Permitido, excepto Cementerios y crematorios.
Seguridad	Permitido, excepto Cárceles y centros de detención
Servicios	Permitido
Social	Permitido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Inofensivo	Prohibido
Molesto	Prohibido
Insalubre o contaminante	Prohibido
Peligroso	Prohibido
INFRAESTRUCTURA	
De Transporte	Solo redes y trazados
Sanitaria	Solo redes y trazados
Energética	Solo redes y trazados
ESPACIO PUBLICO	
	Permitido
ÁREAS VERDES	
	Permitido

CONDICIONES DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión mínima (m2)	300 m2
Coeficiente máximo de ocupación	50%
Coeficiente máximo de construtibilidad	1,7
Altura máxima de edificación (m)	77 m.
Sistema agrupamiento	Aislado-Pareado o Continuo
Adosamiento	Aplica O.G.U.C
Distancia mínima a medianeros (m)	4 metros
Antejardín mínimo (m)	5 metros
Densidad Bruta Máxima	900 hab/ha

Estacionamientos mínimos:

Uso de Suelo	Cantidad exigida
Vivienda	1 por vivienda
	1 cada 140 m2 construidos
Equipamientos	1 cada 50 m2 útiles